

1500709-97.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial (Flagrante) - 2057402/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 23312974 -

DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 748/22/942 - DEL.SEC.2ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

4ª Vara Criminal

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500709-97.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500709-97.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial (Flagrante) - 2057402/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 23312974 -

DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 748/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2057402 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 748/22/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

2057402/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO APARECIDO NARDI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Luiz Cassiolato

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de BRUNO APARECIDO NARDI, em 11 de abril de 2022, imputando-lhe uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei 11.343/06 (fls. 86/90).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 1º de março de 2022, por volta de 17h00min, na Rua Expedicionário Mario Ribeiro do Amaral, altura do nº 326, Campos Elíseos, nesta cidade e comarca, o Réu trazia consigo, para fins de tráfico, 333 (trezentos e trinta e três) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso bruto de 184,3g e peso líquido de 111,7g, e 351 (trezentos e cinquenta e um) microtubos plásticos contendo cocaína, na forma de "crack", com peso bruto de 225,4g e líquido

de 50,4g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O Réu foi notificado (fls. 96) e apresentou defesa prévia (fls. 100/103).

Decisão de fls. 110/112 recebeu a denúncia, designando audiência de instrução, debates e julgamento.

Por ocasião da audiência foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o Réu foi interrogado.

A instrução criminal foi encerrada e as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, compreendendo provadas as imputações deduzidas na denúncia, requereu a procedência da ação com a condenação do Réu como incurso nas penas do artigo da Lei de Drogas.

A Defesa, por sua vez, manifestou-se pela fixação da pena em seu patamar mínimo, pelo reconhecimento da causa atenuante decorrente da confissão espontânea, e pela consideração do período em cárcere preventivo imposto ao Réu, além da aplicação do redutor penal contido no artigo. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

É o relatório. Decido.

Ausentes alegações preliminares, passo à análise do mérito da ação.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, quais sejam, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está comprovada.

É o que se verifica por meio do Auto de Prisão em Flagrante e demais peças que o acompanham (fls. 01/05), Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10 e 12), Laudo de Constatação de Substância (fls. 14/15), e Exame Químico Toxicológico de fls. 76/78, positivo para cocaína.

A autoria também é certa.

Ouvidos em duas oportunidades, em solo policial (fls. 03/04) e em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução, debates e julgamento, os policiais militares narraram, individualmente, os fatos que presenciaram.

Fabio de Alencar Gonçalves e Walinson Kaique Silva Santos disseram que, em patrulhamento pela Rua Expedicionário Mario Alberto do Amaral, pelo bairro Campos Elíseos, onde ocorre o tráfico de entorpecentes, suspeitaram de um veículo parado, modelo Honda Civic. Abordaram o condutor e, no interior do automóvel, acabaram por encontrar inúmeras porções de substância de cor branca aparentando ser cocaína, além de vários mini potes de substância amarelada aparentando conter crack, além de quantidade de dinheiro trocado. O condutor do veículo foi conduzido à Autoridade Policial. O Réu, na ocasião, estaria alterado e tentou fugir no momento em que percebeu que seria abordado.

Em juízo, o policial Fabio disse que avistaram o veículo que era ocupado pelo Réu e, quando foram na direção dele, objetivando abordagem, ele tentou fuga a pé, sendo contido no local. Em busca pessoal, encontraram em seu poder algum dinheiro trocado. Ele admitiu que estaria vendendo entorpecentes. No veículo, encontraram porções de drogas.

Em juízo, o policial Walinson ofertou a mesma versão de seu companheiro de farda.

Ressalto, antes de prosseguir, a orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.

Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, sua palavra serve para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial.

Interrogado em duas oportunidades desde a data dos fatos, quando conduzido à Delegacia (fls. 05), o Réu se limitou a dizer que tem um primo com dependência química em crack e que ele teria roubado R\$ 7.000,00 em drogas "dos moleques". Os traficantes o teriam pressionado para que o pagamento fosse feito por ele, sendo a traficância de drogas a única alternativa que encontrou para saldar a dívida.

Em juízo, alertado sobre o direito de permanecer em silêncio, o Réu decidiu fazer sua autodefesa. Disse que na época dos fatos passava por dificuldades. Perdeu os pais e tem filhos para cuidar. Disse que recebeu uma proposta para fazer um transporte de uma quantidade de entorpecentes por R\$ 300,00. Durante o trajeto, viu uma viatura e, assim, parou o carro. A polícia, então, ordenou que descesse do carro. Foi abordado. Negou que a polícia tenha encontrado dinheiro em seu bolso, porém confirmou que as drogas apreendidas estavam no veículo que ocupava, no banco de trás, e que as entregaria a terceira pessoa em troca de uma retribuição financeira.

A ação penal é, portanto, procedente.

Durante a instrução criminal, os fatos descritos na denúncia foram chancelados pelas provas produzidas em juízo, bem como pelo próprio interrogatório do Réu, que confessou em juízo que praticou o delito que lhe fora imputado em razão de estar passando por momentos de dificuldade. Muito embora o Réu tenha dado duas versões distintas para os mesmos fatos, e apesar de ter discordado de uma parte dos depoimentos prestados pelos policiais, fato é que ele confessou, especialmente em Juízo, a prática de conduta que sem dúvidas configura o crime descrito no artigo 33 da Lei de Drogas.

Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06. A culpabilidade demonstrada pelo Réu é normal à espécie, não extrapolando daquilo que prevê o tipo legal. O Réu possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, sendo certo que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, razão pela qual não podem repercutir negativamente nesta fase. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie. A quantidade de drogas encontradas com o Réu, além da diversidade, também é digna de nota, comportando exasperação da pena-base.

Com base nisso, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo, 1/5 acima do mínimo legal, portanto.

Na segunda fase da fixação da pena, verifico que o Réu é reincidente e que confessou o delito nas duas vezes em que foi ouvido, além de ter demonstrado arrependimento. Assim, compenso integralmente ambas as circunstâncias para manter a pena-base tal como acima fixada.

Na terceira e última fase, em razão de o Réu ser reincidente e portador de maus

antecedentes, inaplicável o redutor penal previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Fixo a pena definitiva, assim, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Considerando que o Réu respondeu ao processo preso, tendo confirmada sua responsabilidade penal após o fim da instrução processual, a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica que o Réu ostenta, além dos maus antecedentes, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e assim o faço para CONDENAR BRUNO APARECIDO NARDI, incurso no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo, em regime inicial fechado.

Pelos mesmos motivos apontados quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, denego-lhe recurso em liberdade.

Autorizo a incineração da droga apreendida, caso esta providência ainda não tenha sido adotada.

Decreto a perda, em favor da União, dos valores apreendidos com o réu (fls. 12).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no rol dos culpados, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.R.I.C.

Campinas, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA